Què puc fer davant del racisme i la discriminació?

Què puc fer davant del racisme i la discriminació?

Identificar un discurs racista, detectar una informació falsa o entendre com es construeixen els discursos d’odi és important. Però hi ha un moment en què necessitem anar més enllà:
Què passa quan el racisme ens afecta directament?
Què podem fer?

No totes les expressions o conductes racistes tenen les mateixes conseqüències legals. Un comentari racista, una discriminació en l’accés a un habitatge, una amenaça o una incitació pública a l’odi són situacions diferents i poden tenir respostes diferents.

Què puc fer davant del racisme i la discriminació?

En aquest apartat volem donar algunes eines bàsiques per entendre aquestes diferències, saber quan una situació pot tenir conseqüències legals, quines proves és important conservar i on podem demanar ajuda.

Aquesta guia no substitueix l’assessorament jurídic. Davant d’una situació concreta, és important buscar suport professional o acudir als serveis especialitzats.

5.1. Racisme, discriminació i delicte d’odi: és el mateix?

No. Encara que estan relacionats, no són el mateix.

El racisme és una ideologia basada en la idea que hi ha grups humans, cultures o ètnies superiors a altres. Jurídicament, el racisme no és per si mateix un delicte. El que pot tenir conseqüències legals són determinades conductes motivades pel racisme.

La discriminació apareix quan una persona rep un tracte desigual o desfavorable per motius com l’origen racial o ètnic, la nacionalitat, la religió o altres característiques protegides. Pot passar, per exemple, en l’accés a la feina, a l’habitatge, a un comerç, a l’escola o a un servei públic.

5.1. Racisme, discriminació i delicte d’odi: és el mateix?

Una discriminació no sempre és un delicte, però això no vol dir que no tingui conseqüències. Segons el cas, pot ser denunciada i sancionada per altres vies, com l’administrativa.

Un delicte d’odi entra en l’àmbit penal. Pot existir quan determinades conductes delictives estan relacionades amb una motivació discriminatòria o quan es produeixen conductes que el Codi Penal castiga específicament, com determinades formes d’incitació pública a l’odi, la discriminació o la violència.

I hi ha una altra idea important: el racisme també

5.1. Racisme, discriminació i delicte d’odi: és el mateix?

pot agreujar un altre delicte. Per exemple, si es comet una agressió, una amenaça o uns danys i es demostra que hi havia una motivació racista, aquesta motivació pot ser considerada una circumstància agreujant.

Per quedar-nos amb una idea: No tot acte racista és un delicte d’odi. Però que una conducta no sigui delicte no significa que sigui acceptable ni que no es pugui denunciar o sancionar per altres vies.

Marc legal del punt 5.1

Codi Penal

- Article 510: regula determinades conductes relacionades amb la incitació pública a l’odi, l’hostilitat, la discriminació o la violència, entre altres conductes.

- Article 22.4: permet aplicar una circumstància agreujant quan un delicte es comet per motius racistes, antisemites o altres motius discriminatoris previstos legalment.

Altres normes contra la discriminació

- Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació,

Marc legal del punt 5.1

a Catalunya.

- Llei 15/2022, integral per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, d’àmbit estatal.

5.2. Quan una conducta racista pot tenir conseqüències legals?

No totes les expressions racistes tenen les mateixes conseqüències legals. El context, la gravetat, a qui va dirigida la conducta i el que provoca o pretén provocar són importants.

Per entendre-ho millor, podem pensar en diferents situacions:

Comentaris, bromes o expressions racistes

Un comentari racista, una broma ofensiva o una generalització sobre un grup de persones pot ser discriminatori i causar dany, però no necessàriament

5.2. Quan una conducta racista pot tenir conseqüències legals?

constitueix un delicte.

Això no significa que no tingui importància. Segons on es produeixi i les seves conseqüències, pot donar lloc a altres formes de denúncia o actuació.

Tracte discriminatori

Quan el racisme es converteix en un tracte desigual que limita els drets d’una persona, podem estar davant d’una situació de discriminació.

Per exemple:

5.2. Quan una conducta racista pot tenir conseqüències legals?

- negar l’accés a un habitatge pel color de pell o l’origen;

- rebutjar una persona en un procés de selecció per motius racistes;

- donar un tracte discriminatori en un comerç, una escola o un servei públic.

Aquestes situacions poden tenir conseqüències legals encara que no siguin un delicte penal. En molts casos existeixen vies administratives per denunciar-les.

5.2. Quan una conducta racista pot tenir conseqüències legals?

Amenaces, agressions o altres delictes amb motivació racista

Si una persona és amenaçada, agredida o víctima d’un altre delicte i existeix una motivació racista o discriminatòria, aquesta motivació pot tenir conseqüències en l’àmbit penal.

Per això és important explicar, quan es denuncia, no només què ha passat, sinó també qualsevol element que pugui mostrar la motivació racista: paraules utilitzades, missatges, símbols, comentaris previs o

5.2. Quan una conducta racista pot tenir conseqüències legals?

altres circumstàncies.

Incitació pública a l’odi, la discriminació o la violència

Algunes conductes públiques poden arribar a constituir delicte quan promouen o inciten a l’odi, l’hostilitat, la discriminació o la violència contra una persona o un grup per motius racistes o altres motius discriminatoris previstos per la llei.

També poden tenir conseqüències penals determinades conductes públiques d’humiliació o

5.2. Quan una conducta racista pot tenir conseqüències legals?

menyspreu greu contra aquests grups.

Per quedar-nos amb una idea:

Davant d’una conducta racista, la pregunta no és només “és un delicte o no?”. Una situació que no arriba a ser delicte pot continuar sent una discriminació i pot existir una altra via per denunciar-la o actuar-hi.

Marc legal del punt 5.2

Codi Penal

- Article 510: recull diferents conductes relacionades amb la incitació pública a l’odi, l’hostilitat, la discriminació o la violència i determinades conductes d’humiliació o menyspreu per motius discriminatoris.

- Article 22.4: preveu l’agreujant per motius racistes o altres motius discriminatoris en la comissió d’un delicte.

- Segons la conducta, també poden ser rellevants altres delictes, com les amenaces

Marc legal del punt 5.2

(articles 169 i 170), les injúries greus (article 208) o el tracte degradant (article 173.1).

Normativa sobre igualtat de tracte i no-discriminació

- Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació, a Catalunya.

- Llei 15/2022, integral per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, d’àmbit estatal.

5.3. Què faig si em passa?

Si vius o presencies una situació racista o discriminatòria, és normal que en aquell moment no sàpigues com reaccionar. No cal saber des del principi si el que ha passat és una discriminació, una infracció o un delicte. El més important és conservar la informació que després pot ajudar a explicar i acreditar els fets.

1. Guarda les proves

Conserva tot allò que pugui mostrar què ha passat:

- captures de pantalla;

- missatges, correus electrònics o àudios;

5.3. Què faig si em passa?

- fotografies o vídeos que ja tinguis legítimament;
- documents, anuncis o comunicacions;
- nom o perfil de la persona o entitat implicada;
- en continguts publicats a internet, guarda també l’enllaç (URL) i, si és possible, la data i l’hora.

No esborris els missatges o continguts originals, encara que ja n’hagis fet una captura.

2. Anota què ha passat

Tan aviat com puguis, escriu una breu explicació dels fets: què va passar, quan, on, qui hi era i què es va dir o fer.

5.3. Què faig si em passa?

Si hi havia altres persones presents, anota també qui podria haver estat testimoni.

Aquesta informació pot ser important més endavant, especialment si necessites explicar els fets davant d’un servei especialitzat o presentar una denúncia.

3. Si passa a internet, conserva el contingut abans de reportar-lo

Si es tracta d’una publicació, comentari o missatge racista a les xarxes socials, guarda primer les proves. Després pots utilitzar les eines de la mateixa plataforma per reportar el contingut.

5.3. Què faig si em passa?

Això és important perquè el contingut pot ser eliminat i després pot resultar més difícil acreditar què s’havia publicat.

4. Explica també per què creus que hi ha una motivació racista

Quan demanis ajuda o denunciïs els fets, intenta explicar no només què ha passat, sinó també els elements que poden mostrar que existeix una motivació racista o discriminatòria.

Per exemple: les paraules utilitzades, comentaris sobre el teu origen o color de pell, símbols, missatges anteriors o altres circumstàncies

5.3. Què faig si em passa?

relacionades amb els fets.

Per quedar-nos amb una idea: No necessites saber quina llei s’ha vulnerat abans de demanar ajuda. Guarda les proves, documenta què ha passat i busca assessorament. Després es podrà valorar quina és la via més adequada.

Marc legal del punt 5.3

El Codi Penal, la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no-discriminació de Catalunya i la Llei 15/2022 integral per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.

5.4. On puc demanar ajuda o denunciar?

No totes les situacions s’han de denunciar al mateix lloc. La via adequada dependrà del que hagi passat, de la gravetat dels fets i de si existeix un risc immediat.

No cal que decideixis tu sol o sola si el que has viscut és una discriminació, una infracció administrativa o un possible delicte. Pots demanar assessorament perquè t’ajudin a valorar el cas i decidir quina és la millor via.

Si hi ha amenaces, agressions o indicis d’un possible delicte

5.4. On puc demanar ajuda o denunciar?

Pots presentar una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra o altres cossos policials.

Quan expliquis els fets, recorda indicar també qualsevol element que pugui mostrar una possible motivació racista o discriminatòria: insults relacionats amb l’origen o el color de pell, expressions utilitzades, missatges, símbols o altres circumstàncies.

Si has patit una discriminació

Quan es tracta d’un tracte discriminatori que no necessàriament constitueix un delicte, també

5.4. On puc demanar ajuda o denunciar?

existeixen vies especialitzades per demanar assessorament i presentar una denúncia.

A Catalunya pots acudir a l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació, que actua davant de situacions de discriminació vinculades, entre altres motius, a l’origen racial o ètnic.

A Barcelona també pots acudir a l’Oficina per la No Discriminació (OND), un servei municipal que ofereix informació, orientació i assessorament davant de situacions de discriminació.

On pots trobar ajuda?

5.4. On puc demanar ajuda o denunciar?

- Oficina per la No Discriminació (OND) de Barcelona

Servei d’informació, assessorament i acompanyament davant de situacions de discriminació. Enllaç

- Guia de serveis de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

Recull serveis i recursos on pots demanar assessorament i suport davant de situacions de discriminació i delictes d’odi. Enllaç

Si passa a internet

Després de conservar les proves, pots reportar el

5.4. On puc demanar ajuda o denunciar?

contingut a la mateixa plataforma.

Si hi ha amenaces, incitació a la violència, assetjament greu o altres fets que puguin constituir un delicte, reportar el contingut a la plataforma no substitueix la possibilitat de denunciar els fets.

Si hi ha perill immediat

Si tu o una altra persona esteu davant d’una situació de risc o perill immediat, truca al 112.

I si la persona afectada és menor d’edat?

Una persona menor d’edat també pot comunicar i denunciar situacions de racisme o discriminació. A

5.4. On puc demanar ajuda o denunciar?

més, la seva situació de vulnerabilitat i les circumstàncies concretes del cas poden tenir una especial rellevància jurídica.

És especialment important que pugui comptar amb l’acompanyament d’una persona adulta de confiança o d’un servei especialitzat.

Per quedar-nos amb una idea: No cal saber quina és la via correcta abans de demanar ajuda. Si tens dubtes, busca assessorament, explica què ha passat i porta les proves que hagis pogut conservar. Un servei especialitzat et pot ajudar a valorar els passos següents.

Marc legal del punt 5.4

Igualtat de tracte i no-discriminació

- Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació, a Catalunya.

- Llei 15/2022, integral per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, d’àmbit estatal.

Àmbit penal

- Codi Penal, especialment l’article 510 en determinades conductes relacionades amb l’odi, la discriminació o la violència, i l’article 22.4 sobre l’agreujant per motivació discriminatòria.